

Umowa licencyjna użytkownika Oprogramowania

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI TEGO SPRZĘTU.

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania („Umowa EULA”) jest prawną umową pomiędzy (a) użytkownikiem (osobą lub pojedynczym podmiotem) a (b) firmą HP Inc. („firmą HP”), która reguluje warunki użytkowania Produktu programowego, zarówno zainstalowanego na produkcie firmy HP, jak i udostępnionego przez firmę HP wraz z tym produktem („Produktem firmy HP”), który nie jest przedmiotem osobnej umowy licencyjnej pomiędzy użytkownikiem a firmą HP lub jej dostawcami. Inne oprogramowanie może zawierać Umowę EULA w dokumentacji online. Termin „Produkt programowy” oznacza oprogramowanie komputerowe i może obejmować dołączone nośniki, materiały drukowane oraz dokumenty w formie „online” lub dokumentację elektroniczną.

Produktowi firmy HP może towarzyszyć poprawka lub dodatek do tej Umowy EULA.

PRAWA DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU PROGRAMOWEGO SĄ UDZIELANE TYLKO POD WARUNKIEM, ŻE UŻYTKOWNIK ZAAKCEPTUJE WSZYSTKIE POSTANOWIENIA I WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY EULA. KLIKNIĘCIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRZYCISKU „ZGADZAM SIĘ” OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA OBJĘCIE ZOBOWIĄZANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z POSTANOWIEŃ TEJ UMOWY EULA. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE POSTANOWIEŃ TEJ UMOWY, POWINIEN KLIKNĄĆ PRZYCISK WSKAZUJĄCY NA BRAK ZGODY NA ICH PRZYJĘCIE I NIE MOŻE INSTALOWAĆ, KOPIOWAĆ, POBIERAĆ PRODUKTU PROGRAMOWEGO ANI UŻYWAĆ GO W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB; NIEUŻYWANY PRODUKT PROGRAMOWY MOŻNA ZWRÓCIĆ W MIEJSCU ZAKUPU, WRAZ ZE SPRZĘTEM FIRMY HP W CIĄGU 14 DNI OD DATY ZAKUPU W CELU ODZYSKANIA PEŁNEJ KWOTY WYDATKOWANEJ NA JEGO ZAKUP.

1. UDZIELENIE LICENCJI. Firma HP udziela użytkownikowi następujących praw pod warunkiem, że będzie on przestrzegał wszystkich postanowień i warunków niniejszej umowy EULA:

a. Użytkowanie. Użytkownikowi wolno używać Produktu programowego na jednym komputerze („Komputerze użytkownika”). Jeżeli Produkt programowy został dostarczony przez Internet i był oryginalnie licencjonowany do użytku na więcej niż jednym komputerze, Produkt programowy można zainstalować i używać go tylko na tych komputerach. Użytkownikowi nie wolno rozdzielać poszczególnych elementów składowych Produktu programowego do użytku na więcej niż jednym komputerze. Użytkownik nie ma praw do rozprowadzania Produktu programowego. Użytkownik może załadować Produkt programowy do pamięci tymczasowej (RAM) Komputera użytkownika dla celów używania Produktu programowego.

b. Przechowywanie. Użytkownik może skopiować Produkt programowy do pamięci lokalnej lub urządzenia pamięci masowej Produktu firmy HP.

c. Kopiowanie. Użytkownik może wykonać kopię archiwalną lub zapasową Produktu programowego pod warunkiem, że kopia taka zawierać będzie wszystkie oryginalne informacje dotyczące praw własności i że będzie ona używana wyłącznie w celach archiwalnych.

d. Zastrzeżenie praw. Firma HP i jej dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone użytkownikowi w niniejszej Umowie EULA.

e. Oprogramowanie bezpłatne. Bez względu na postanowienia i warunki niniejszej Umowy EULA, fragmenty Produktu programowego (wszystkie i każdy z osobna) stanowiące oprogramowanie nie będące własnością firmy HP lub oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie zgodnie z warunkami licencji publicznej („Oprogramowanie bezpłatne”) są licencjonowane użytkownikowi zgodnie z warunkami i postanowieniami umowy licencyjnej na oprogramowanie, towarzyszącej takiemu Oprogramowaniu bezpłatnemu albo w formie umowy indywidualnej, albo licencji typu „shrink wrap”, albo warunków umowy elektronicznej akceptowanych w momencie pobrania oprogramowania. Użytkowanie Oprogramowania bezpłatnego podlega wyłącznie warunkom i postanowieniom takiej licencji.

f. Rozwiązanie do odzyskiwania. Dostarczone wraz z Produktem firmy HP (lub dla produktu firmy HP) rozwiązanie do odzyskiwania

oprogramowania, zarówno w formie rozwiązania na dysku twardym, jak i rozwiązania na nośniku zewnętrznym (np. dyskietce, dysku CD lub DVD) lub równoważne rozwiązanie dostarczone w jakiegokolwiek formie może być używane tylko do przywracania dysku twardego Produktu firmy HP, z którym (lub dla którego) rozwiązanie do odzyskiwania zostało o pierwotnie nabyte. Korzystanie z wchodzącego w skład takiego rozwiązania oprogramowania systemowego firmy Microsoft jest uwarunkowane postanowieniami umowy licencyjnej firmy Microsoft.

2. UAKTUALNIENIA. Użytkownik może używać Produktu programowego oznaczonego jako uaktualnienie pod warunkiem, że posiada licencję na oryginalny Produkt programowy określony przez firmę HP jako uprawniający do uaktualnienia. Po uaktualnieniu użytkownik nie może już używać oryginalnego Produktu programowego będącego podstawą uprawnienia do używania uaktualnienia. Korzystanie z Oprogramowania oznacza również wyrażenie zgody na automatyczne uzyskiwanie przez firmę HP dostępu do Produktu HP, gdy jest on podłączony do Internetu, w celu sprawdzenia wersji lub stanu określonego Oprogramowania oraz na automatyczne pobieranie i instalowanie uaktualnień lub aktualizacji takiego Oprogramowania w Produkcie HP w celu udostępnienia nowych wersji bądź aktualizacji wymaganych do zapewnienia funkcjonalności, wydajności i bezpieczeństwa Oprogramowania HP oraz Produktu HP, a także w celu ułatwienia świadczenia użytkownikowi usług pomocy technicznej lub innych usług. W niektórych przypadkach i w zależności od typu uaktualnienia lub aktualizacji do użytkownika będą wysyłane powiadomienia (za pośrednictwem okien podręcznych lub w inny sposób), które mogą wymagać zainicjowania uaktualnienia lub aktualizacji.

3. DODATKOWE OPROGRAMOWANIE. Niniejsza umowa EULA obejmuje też dostarczane przez firmę HP aktualizacje i uzupełnienia oryginalnego Produktu programowego, chyba że firma HP dostarczy wraz z aktualizacją lub uzupełnieniem inne warunki. W razie wystąpienia konfliktów między takimi warunkami inne warunki zostaną uznane za nadrzędne.

4. TRANSFER.

a. Osoby trzecie. Początkowy użytkownik Produktu programowego może dokonać jednokrotnego transferu Produktu programowego do innego użytkownika końcowego. Transfer taki musi objąć wszystkie elementy składowe, nośniki, materiały drukowane, niniejszą Umowę EULA oraz Certyfikat Autentyczności (jeśli istnieje). Nie może to być transfer pośredni, na przykład oddanie w komis. Przed przeprowadzeniem transferu użytkownik końcowy otrzymujący transferowany produkt musi zaakceptować wszystkie warunki Umowy EULA. Transfer Produktu programowego powoduje automatyczne unieważnienie licencji użytkownika początkowego.

b. Ograniczenia. Użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać lub wypożyczać Produktu programowego ani używać go w komercyjnych celach podziału czasu lub użytku biurowego. Poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w niniejszej Umowie EULA, użytkownikowi nie wolno udzielać sublicencji ani cedować, czy dokonywać transferu licencji lub Produktu programowego.

5. PRAWA WŁASNOŚCI. Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące Produktu programowego i dokumentacji użytkownika są w posiadaniu firmy HP lub jej dostawców i są chronione przez prawo, w tym również, ale nie wyłącznie, prawa autorskie, przepisy dotyczące tajemnicy handlowej i przepisy o znakach towarowych obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, jak również wszelkie inne właściwe przepisy oraz postanowienia traktatów międzynarodowych. Użytkownikowi nie wolno usuwać z Produktu programowego żadnych znaków identyfikacyjnych, informacji o prawach autorskich ani zastrzeżeń dotyczących praw własności.

6. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ODTWARZANIA KODU

ŹRÓDŁOWEGO. Użytkownikowi nie wolno dekompilować, dezasemblować Produktu programowego ani odtwarzać jego kodu źródłowego, z wyjątkiem sytuacji i wyłącznie w takim zakresie, że: niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo lub działania takie zostały wyraźnie przewidziane w niniejszej Umowie EULA.

7. OKRES OBOWIĄZYWANIA. Niniejsza Umowa EULA obowiązuje do momentu jej unieważnienia lub odrzucenia. Niniejsza Umowa EULA jest

też unieważniana we wszystkich okolicznościach wymienionych w Umowie EULA oraz w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika dowolnego z jej warunków lub postanowień.

8. PRYZWOLENIE NA ZBIERANIE I UŻYWANIE DANYCH.

a. Firma HP wykorzystuje pliki cookie i inne technologie internetowe w celu gromadzenia anonimowych informacji technicznych związanych z Oprogramowaniem HP i Produktem HP. Dane te będą wykorzystywane w celu udostępniania uaktualnień i odpowiedniej pomocy technicznej lub innych usług opisanych w sekcji 2. HP będzie również gromadzić informacje osobowe, w tym adres IP użytkownika lub inne unikatowe informacje identyfikacyjne związane z produktem HP oraz dane podawane przez użytkownika podczas rejestrowania Produktu HP. Poza zastosowaniem do celów udostępniania uaktualnień i powiązanych usług pomocy technicznej lub innych usług dane te będą wykorzystywane w celu wysyłania materiałów marketingowych do użytkownika (w każdym przypadku, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, może być konieczne wyrażenie przez użytkownika wyraźnej zgody).

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo akceptacja tych warunków oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie i wykorzystanie anonimowych informacji oraz danych osobowych przez firmę HP oraz jej spółki zależne i stowarzyszone zgodnie z opisem w niniejszej umowie EULA i w zasadach ochrony prywatności firmy HP znajdujących się na stronie

http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html?jumpid=reg_r1002_us_en_c-001_title_r0001.

b. Zbieranie/użytkowanie danych przez inne firmy. Niektóre programy dołączone do Produktu firmy HP są dostarczane i licencjonowane niezależnie przez dostawców tych programów („Oprogramowanie innych firm”). Oprogramowanie innych firm może być instalowane i działać w Produkcie firmy HP nawet w przypadku braku aktywacji bądź zakupu takiego oprogramowania. Oprogramowanie innych firm może zbierać i przysyłać informacje techniczne dotyczące systemu Użytkownika (np. adres IP, niepowtarzalny identyfikator urządzenia, wersja zainstalowanego oprogramowania itd.) oraz inne dane

systemowe. Te informacje są wykorzystywane przez inne firmy w celu identyfikacji właściwości technicznych systemu i dostarczenia najnowszej wersji tego oprogramowania. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Oprogramowanie innych firm zbierało takie dane techniczne, ani automatycznie przygotowywało aktualizacje, oprogramowanie to należy odinstalować przed połączeniem z Internetem.

9. ZASTRZEŻENIE GWARANCJI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODPOWIEDNIE PRAWO FIRMA HP I JEJ DOSTAWCY UDOSTĘPNIĄJĄ OPROGRAMOWANIE W AKTUALNEJ POSTACI, WRAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI, A TAKŻE NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK INNYCH GWARANCJI I POSTANOWIEŃ, WYRAŻNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZENIA PRAW, WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI, ZOBOWIĄZAŃ I POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, A TAKŻE BRAKU WIRUSÓW W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie gwarancji domniemanych lub ograniczanie okresu obowiązywania gwarancji domniemanych, zatem powyższe zastrzeżenie może nie dotyczyć konkretnego użytkownika.

W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ, KTÓRA NIE MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONA ZGODNIE Z PRAWEM KONSUMENCKIM OBOWIĄZUJĄCYM W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII. KONSUMENTY AUSTRALIJSCY SĄ UPRAWNIENI DO WYMIANY LUB ZWROTU KOSZTÓW W PRZYPADKU ISTOTNEJ AWARII ORAZ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU INNEJ, W SPOSÓB UZASADNIONY MOŻLIWEJ DO PRZEWIDZENIA STRATY LUB SZKODY. KONSUMENTOM AUSTRALIJSKIM PRZYSŁUGUJE RÓWNIEŻ PRAWO DO NAPRAWY LUB WYMIANY OPROGRAMOWANIA W PRZYPADKU, GDY JEGO JAKOŚĆ JEST NIEZADOWALAJĄCA, A AWARIA NIE MA ISTOTNYCH ROZMIARÓW. KONSUMENTY NOWOZELANDZCY, KTÓRZY ZAKUPILI TOWARY DO UŻYTKU OSOBISTEGO, DOMOWEGO LUB W RAMACH GOSPODARSTWA DOMOWEGO, A NIE NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ („KONSUMENTY NOWOZELANDZCY”) SĄ UPRAWNIENI

DO NAPRAWY, WYMIANY LUB ZWROTU KOSZTÓW W PRZYPADKU AWARII ORAZ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU INNEJ, W SPOSÓB UZASADNIONY MOŻLIWEJ DO PRZEWIDZENIA STRATY LUB SZKODY.

10. OGRANICZENIE RĘKOJMI. Z zastrzeżeniem przepisów lokalnego prawa, niezależnie od wszelkich szkód poniesionych przez użytkownika, całkowita odpowiedzialność firmy HP i jej dostawców na mocy postanowień niniejszej umowy EULA oraz wyłączne środki prawne przysługujące użytkownikowi z tytułu wszystkich wyżej wymienionych sytuacji będą ograniczone do wyższej z następujących kwot: kwoty faktycznie zapłaconej przez użytkownika oddzielnie za Oprogramowanie lub kwoty 5 USD. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NADZWYCZAJNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE (W TYM RÓWNIEŻ, ALE NIE WYŁĄCZNIE, ZA UTRATY ZYSKÓW, POUFNYCH CZY JAKICHKOLWIEK INNYCH INFORMACJI, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, OBRAŻENIA CIAŁA ORAZ PRZYPADKI NARUSZENIA PRYWATNOŚCI) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB W WYNIKU UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA PRODUKTU PROGRAMOWEGO LUB W INNY SPOSÓB POZOSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z DOWOLNYM Z POSTANOWIEŃ TEJ UMOWY EULA, NAWET JEŚLI FIRMA HP LUB JEJ DOSTAWCY ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NAWET JEŚLI REKOMPENSATA NIE SPEŁNIA SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczanie czy wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, zatem powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć konkretnego użytkownika.

11. KLIENCI Z RZĄDU USA. Zgodnie z sekcjami FAR 12.211 i 12.212, licencja na komercyjne oprogramowanie komputerowe, dokumentację oprogramowania komputerowego oraz dane techniczne dla pozycji komercyjnych jest udzielana rządowi USA zgodnie ze standardową licencją komercyjną firmy HP.

12. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW EKSPORTOWYCH. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich przepisów i uregulowań obowiązujących

w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach („Przepisów eksportowych”) w celu zapewnienia, że Produkt programowy nie jest (1) eksportowany, bezpośrednio lub pośrednio, z naruszeniem Przepisów eksportowych lub (2) używany w celach zabronionych przez Przepisy eksportowe, w tym również, ale nie wyłącznie, w celach produkcji i rozpowszechniania broni atomowej, chemicznej lub biologicznej.

13. ZDOLNOŚĆ PRAWNA I UPOWAŻNIENIE DO ZAWIERANIA UMÓW.

Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni w znaczeniu obowiązującym w jego kraju zamieszkania oraz (jeżeli ma to zastosowanie) że został upoważniony przez swojego pracodawcę do zawarcia tej umowy.

14. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. Niniejsza umowa EULA podlega przepisom prawa kraju, w którym zakupiono sprzęt.

15. KOMPLETNOŚĆ UMOWY. Niniejsza Umowa EULA (w tym dołączone do Produktu HP poprawki lub uzupełnienia tej Umowy) stanowi pełną umowę pomiędzy użytkownikiem a firmą HP względem Produktu programowego, która zastępuje wszystkie poprzednie albo istniejące jednocześnie ustne lub pisemne komunikaty, oferty oraz oświadczenia dotyczące Produktu programowego lub dowolnego innego przedmiotu tej Umowy. W zakresie pozostawania warunków dowolnej polityki lub programu firmy HP dla usług wsparcia w sprzeczności z warunkami tej Umowy EULA, warunki Umowy EULA zostają uznane za nadrzędne.

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Wszystkie inne nazwy produktów wymienione w niniejszej broszurze mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie prawo wyłączne gwarancje na produkty i usługi firmy HP są określone w stosownych wyraźnych oświadczeniach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Żadnych z podanych w niniejszej broszurze informacji nie należy interpretować jako dodatkowych gwarancji. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie prawo firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i wydawnicze ani za pominięcia, jakie mogą wystąpić w niniejszej broszurze.

Wydanie pierwsze, sierpień 2015

817678-241